

## LA PROVISIÓ

---

La provisió és una resolució judicial subscripta pel jutge que, d'acord amb les lleis d'enjudiciament, resol qüestions processals que legalment no requereixen la forma d'interlocutòria (article 206 de la Llei d'enjudiciament civil).

D'acord amb l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial, les provisions s'han de limitar a expressar el que mana el jutge o el tribunal, sense que calgui motivar-les. De tota manera, pot fer-se succintament quan ho disposi la llei o quan es consideri convenient.

És redundant la fórmula de dació de compte amb què comencen en castellà moltes provisions (*dada cuenta*, que podríem traduir per *me n'han donat compte* o *el lletrat de l'Administració de justícia me n'ha donat compte*), fórmula que explicita que el lletrat de l'Administració de justícia ha informat el jutge dels escrits que ha rebut, del transcurs dels terminis processals, etc., atès que del contingut de la provisió ja es desprèn que el lletrat de l'Administració de justícia ha complert la seva funció. Per tant, podem prescindir-ne.

En la provisió, com en totes les resolucions, cal indicar si es tracta d'una resolució ferma o si s'hi pot interposar algun recurs. En aquest últim cas, cal especificar el recurs escaient, l'òrgan davant del qual s'ha d'interposar i el termini per fer-ho. A més, d'acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica del poder judicial, si és necessari constituir un dipòsit cal indicar-ho, així com la manera de fer-ho.

Contra aquesta resolució s'hi pot interposar un recurs de reposició davant d'aquest Jutjat dins el termini de cinc dies a partir de l'endemà de la notificació, en el qual s'ha de fer constar la infracció en què hagi incorregut la resolució (articles 451 i 452 de la LEC). A més, s'ha de constituir, en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat, el dipòsit de 25 euros a què fa referència la disposició addicional 15a de la LOPJ i acreditar-ho. Sense aquests requisits no s'admetrà la impugnació.

Quant a la manera de concloure la provisió, el jutge, abans de signar, ho fa amb la fórmula següent, en què l'ús del segon *ho* és opcional:

Així ho mano i ho signo.

No és recomanable la fórmula *Així ho dispo, ho mano i ho signo*, perquè conté una duplicació innecessària: *disposar* i *manar* volen dir el mateix.

La dació de fe del lletrat de l'Administració de justícia se situa a la dreta i conté la fórmula en primera persona, el càrrec i la signatura:

Així ho mano i ho signo.

El magistrat jutge



En dono fe.

El lletrat de l'Administració de justícia



Tot seguit, després de les signatures, s'hi acostuma a incloure la diligència d'execució. De fet, però, també es pot estendre en un full a part.

## Estructura

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificació de l'òrgan judicial</b> |                                                                  |
| Adreça                                   |                                                                  |
| Identificació de l'assumpte              |                                                                  |
| Identificació de les parts (opcional)    |                                                                  |
| <b>PROVISIÓ</b>                          |                                                                  |
| Identificació del/de la jutge/essa       |                                                                  |
| Datació                                  |                                                                  |
| Cos                                      |                                                                  |
| Informació sobre el recurs               |                                                                  |
| Fórmula final del/de la jutge/essa       | Dació de fe del/de la lletrat/ada de l'Administració de justícia |
| Càrrec                                   | Càrrec                                                           |
| Signatura                                | Signatura                                                        |

## Exemple

### Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú

Ronda Ibèrica, 175  
08800 Vilanova i la Geltrú

Procediment abreuja 233/2017

### PROVISIÓ

Magistrada jutgessa: Núria Heura i Massó

Vilanova i la Geltrú, 14 de desembre de 2017

Aquest Jutjat ha rebut per torn de repartiment les diligències prèvies núm. 103/2017 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Vilafranca del Penedès. Incoeu el procediment abreuja, registreu-lo<sup>1</sup> i informeu<sup>2</sup> les parts que l'expedient és en aquest Jutjat.

Contra aquesta resolució no s'hi pot interposar cap recurs.

Així ho mano i ho signo. En dono fe.

La magistrada jutgessa      La lletrada de l'Administració de justícia




#### 1 Registrar

*Registrar* significa 'inscriure en un registre', i en aquest sentit també podem utilitzar el terme *enregistrar*.

Aquest darrer verb és el que hem d'utilitzar quan parlem d'emmagatzemar dades, imatges, sons, etc., per exemple quan volem expressar que gravem (enregistrem) en un CD unes declaracions.

D'altra banda és incorrecte l'ús de *registre* i *registrar* quan ens referim a 'examinar minuciosament una persona o un lloc'. En aquest cas hem d'utilitzar els termes *escorcoll* i *escorcollar* (escorcollar un domicili).

#### 2 Informar

El verb *informar* es pot fer servir amb significats diferents. En el cas de l'exemple significa 'posar algú al corrent d'alguna cosa, donar-li'n notícia'. Amb aquest sentit *informar* és un verb transitiu que ha de seguir l'estructura:

*Informar* + persona/organisme que rep la informació (CD) + *de/sobre* + tema

Cal, doncs, parar esment a no afegir la preposició *a* davant del complement directe:

✗ Informo a aquest Jutjat dels fets, que poden constituir un delicte.

✓ Informo aquest Jutjat dels fets, que poden constituir un delicte.

L'altre significat d'*informar* és 'emetre un informe'. Aleshores l'estructura que cal seguir és una altra:

*Informar* + *de/sobre* + tema de l'informe

✗ El Ministeri Fiscal informa la qualificació provisional dels fets.

✓ El Ministeri Fiscal informa de/sobre la qualificació provisional dels fets.